

0000091-92.2018.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... três a quatro vezes à Delegacia, todas por tráfico de drogas. No momento da abordagem o adolescente assumiu a propriedade dos pinos de cocaína, ao passo que o réu negou. Já existiam denúncias anônimas informando que o réu realizava o tráfico de drogas. No momento da abordagem, em conversa informal, o réu assumiu que antes de ser abordado estava praticando o tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000091-92.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000091-92.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 370/2017 - Delegacia de Polícia de Cravinhos, 1841/2017 - Delegacia de Polícia de Cravinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thales Moraes Brito de Sousa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

I - Relatório

THALES MORAES DE BRITO SOUSA está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 10 de novembro de 2017, às 20 horas e 30 minutos, na Rua Quinze de novembro, n. 162, Centro, na cidade de Cravinhos, THALES MORAES DE BRITO SOUSA transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 6,050g (seis gramas, e cinquenta miligramas) de cocaína, contidas em 31 (trinta e um) microtubos de plástico verde, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 43/44. Segundo consta, na data dos fatos, Thales conduzia sua bicicleta juntamente com o adolescente Vitor Leonardo Costa de Souza, que estava na garupa. Policiais militares em patrulhamento de rotina notaram que o réu estava com certo volume na cintura e mexendo constantemente, razão pela qual decidiram abordá-los. Com a ordem de parada, os policiais visualizaram o réu passar uma pequena sacola ao adolescente. Realizada a revista pessoal, com Thales foi encontrada a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Com o adolescente os policiais localizaram a sacola plástica contendo 31 (trinta e uma) cápsulas de cocaína. Questionado, o réu alegou que apenas estava dando uma carona ao adolescente e não

tinha conhecimento sobre a existência da droga, e o adolescente assumiu a propriedade dela. A quantidade de drogas e o numerário apreendido, certamente decorrente do comércio de tais substâncias, bem como o fato de Thales ter tentado inculpar o adolescente para, assim, ver subtraída sua responsabilidade, demonstram a finalidade comercial com que agia o réu.

Oferecida a denúncia (fls. 73/75), o réu foi devidamente notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 111/112).

A denúncia foi recebida (fls. 119/120).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e ao final o réu interrogado (fls. 149).

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 154/157), enquanto a defesa pleiteou pela absolvição (fls. 151/153).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

O exame químico toxicológico forneceu resultado positivo para cocaína na substância apreendida com o réu (fls. 43/44), bem como constatou a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal

"Erythroxylum coca", comprovando a materialidade do fato, sendo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substâncias entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08) e laudo pericial (fls. 43/44), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Na fase policial o réu alegou que deu carona a Vitinho na garupa da bicicleta.

Foram abordados pelos policiais militares. Consigo foram apreendidos vinte reais e com Vitinho as drogas. Não é verdade que passou as drogas para Vitinho. É usuário de cocaína (fls. 54).

Em juízo relatou que têm passagens policiais na adolescência por tráfico de drogas e já foi internado na Fundação Casa. Na data dos fatos foi até a casa de seu pai, mas como não o encontrou estava retornando pela Avenida Pedro Amoroso quando encontrou seu amigo Vitor e deu-lhe uma carona. Estavam na Rua XV de novembro e se depararam com a viatura da polícia militar. Foram abordados e as drogas estavam com Vitor. Não tinha desentendimento com os policiais. Não entregou nada ao adolescente. Vitor era usuário de drogas.

A versão apresentada pelo réu não se sustenta.

O policial militar Fabiano Trindade relatou que estavam em patrulhamento pela área central de Cravinhos e trafegavam pela Rua Cristiano Barreto quando cruzaram com o réu e o adolescente Vitor, que desciam de bicicleta pela Rua XV de novembro. No momento em que eles os avistaram, o réu se assustou e quase caiu com a bicicleta.

Em seguida ele retirou um objeto do bolso de sua bermuda e o passou para o adolescente, o qual estava na garupa e guardou o objeto na cintura. Na revista pessoal localizaram com o réu a importância de vinte reais e com o adolescente recuperaram o objeto passado pelo réu, que se tratava de uma sacola plástica

contendo trinta e um pinos com cocaína. Já conhecia o réu anteriormente pois o conduziu de três a quatro vezes à Delegacia, todas por tráfico de drogas. No

momento da abordagem o adolescente assumiu a propriedade dos pinos de cocaína, ao

passo que o réu negou. Já existiam denúncias anônimas informando que o réu

realizava o tráfico de drogas. No momento da abordagem, em conversa informal, o réu

assumiu que antes de ser abordado estava praticando o tráfico de drogas no bairro

em que seu pai reside, acrescentando que já havia terminado de vender as drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Cássio Manoel.

As provas colhidas durante a instrução são robustas quanto ao réu ter praticado o crime de tráfico de drogas na forma descrita na denúncia. Os policiais militares

prestaram depoimentos firmes e coesos, sendo que a quantidade de droga já

fracionada para o comércio e o modus operandi confirmado pelos policiais, no

sentido de o réu tentar jogar a responsabilidade para o adolescente, apenas

confirmam a prática do tráfico de drogas. Os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o réu retirar um objeto da cintura e entrega-lo ao adolescente que estava na garupa, objeto que posteriormente constatou-se tratar-se de uma sacola plástica contendo trinta e um pinos com cocaína. O réu, inclusive, admitiu ao policial militar Fabiano Trindade que tinha acabado de comercializar pinos de cocaína nas proximidades da residência de seu genitor e se dirigia a sua residência quando acabou sendo abordado pelos policiais militares que o viram entregando os pinos de cocaína ao adolescente Vítor.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foi coerente e harmônico, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (H.C. nº 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda. Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347).

Além disso, conforme se observa da certidão de fls. 164/165, o réu enquanto menor tem passagens por tráfico de drogas no período de 2015 a 2017. Atingiu a maioridade em 17 de junho de 2017 e foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 5 de agosto de 2017, tendo sido apreendidas em seu poder 13 cápsulas de cocaína e R\$ 70,00 em dinheiro (processo nº 0001963-15.2017.8.26.0530 - fls. 167). No interrogatório judicial ele admitiu a prática do tráfico e sustentou que iria fazer uso de cocaína com o amigo Vítor Leonardo, o mesmo adolescente que estava na garupa da bicicleta e para o qual entregou a sacola plástica contendo 31 pinos de cocaína. Anoto que o réu foi condenado definitivamente no processo nº 0001963-15.2017.8.26.0530 (fls. 167) e no processo nº 1500571-92.2019.8.26.0530 (fls. 168), também por tráfico de drogas.

Anote-se que em nenhum momento o réu alegou que as drogas apreendidas seriam para seu consumo pessoal e que fosse dependente de drogas na forma alegada pela defesa. Incide no caso a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu utilizou o adolescente Vítor Leonardo para transportar as drogas e assim realizar o tráfico. Nesse sentido, como preleciona Renato Marcão, "envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente (...) [já] visar atingir criança ou adolescente é ter como objetivo, meta final, destinar droga a tais inimputáveis, que gozam de especial e justificada proteção jurídica (...)" (Tóxicos: Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: lei de Drogas: anotada e interpretada, 10ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 229).

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, observando a natureza da droga apreendida (31 cápsulas de cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base

um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, diante da menoridade penal reduzo a pena de dez (10) meses de reclusão e oitenta e três (83) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na terceira fase, aumento a pena em um sexto (1/6) pela causa prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, resultando em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo.

Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos, uma vez que o réu se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido:

“É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. STJ. 5ª Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. CONCLUSÃO QUE PODE SER ALCANÇADA POR OUTROS ELEMENTOS. 1. Conforme prevê o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para que o condenado obtenha a redução de pena prevista no apontado dispositivo, deve atender aos seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. Nos termos do entendimento firmado no STJ, embora o juízo negativo quanto ao preenchimento dos requisitos concernentes à primariedade e aos bons antecedentes dependa de sentença condenatória transitada em julgado, a aferição no que se refere à dedicação do agente à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova. 3. No caso, as instâncias ordinárias registraram que, além de já ter sido condenado pela prática de tráfico de drogas em processo diverso, o condenado foi flagrado em local e com quantidade e variedade de entorpecentes que evidenciam a sua dedicação à mercancia ilícita. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - Resp nº 1.399.612/BA - Rel. Min. Jorge Mussu - 5ª Turma - Data do julgamento: 23/09/2014 - Data da publicação/fonte: DJe 30/09/2014).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO À SANÇÃO IMPOSTA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro na quantidade e na natureza da droga apreendida, nos registros de atos infracionais, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas e integra facção criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...) (HC nº 422.136/RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento: 05/12/2017 - Data da publicação/Fonte: DJe 12/12/2017).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp nº 1.560.667/SC - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - Sexta Turma - Data do julgamento: 17/10/2017 - Data da publicação/Fonte: DJe 23/10/2017). Não há dúvida que o réu se dedica à atividade criminosa, sendo que desde a menoridade vem praticando o tráfico de drogas tendo sido internado na Fundação Casa (fls. 164/165) e, atingindo a maioridade em 17 de junho de 2017, foi preso em flagrante com 13 cápsulas de cocaína por tal crime praticado em 05 de agosto de 2017 (processo nº 0001963-15.2017.8.26.0530 - fls. 167). Fixo a pena em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar THALES MORAES DE BRITO SOUSA qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Diante da quantidade da pena imposta e levando-se em consideração que o réu ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas (processo nº 0001963-15.2017.8.26.0530 - fls. 167 e processo nº 1500571-92.2019.8.26.0530 - fls. 168), fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Como bem ressaltou o relator Edison Brandão, na apelação criminal nº 0007608-79.2012: "Cumpra observar que o ilícito do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o regime fechado permitirá ao condenado uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." Condene o réu ao pagamento das custas processuais no valor de 100 UFESP's. Decreto a perda em favor da União da importância em dinheiro apreendida. Oportunamente, oficie-se à autoridade policial autorizando a destruição da droga. Após trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e oficie-se ao cartório eleitoral. P.R.I.C. Cravinhos, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA